

Sektion U — Vergleich Heringsdorf vs. andere deutsche Tourismusregionen mit Kurabgabe-Verkehr + verfassungskonforme Alternativlösungen

Datum: 06.06.2026 **Mandant:** Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Empfänger:** RA Ingo-Holger Weigel
Kern-These des Mandanten:

- (17:47) „Wie macht es Taunus? Wie machen die das bei Taunus oder wo es die anderen Kurabgabekarten gibt?“
- (17:50) „Aber die Gemeinde kriegt das nicht anders finanziert, weil sie zu klein dafür ist. Deswegen macht sie so ein Zwitter-Projekt und denkt, sie kommt damit durch.“
- (17:52) Wichtige Klarstellung: „Die UBB hat das Deutschland-Ticket vorher auch nicht akzeptiert. Wer Deutschland-Ticket hatte, musste trotzdem die Kurabgabe bezahlen.“

I. Wie machen es die anderen — der bundesweite Standard

In ganz Deutschland existieren etablierte Modelle, in denen Tourismusregionen mit Kurkarten kostenfreien ÖPNV anbieten und gleichzeitig das Deutschland-Ticket sowie alle ÖPNV-Pflichten **konsequent durchziehen**:

Region / Tourismusmodell	Akzeptiertes ÖPNV-Netz	D-Ticket-Akzeptanz	Vertragspartner
KONUS Schwarzwald (110+ Kommunen, ca. 14 Mio. Übernachtungen/Jahr)	Reguläre § 42-Linienverkehre (Bus + Bahn) im KVV-Tarifgebiet	ja, parallel	Schwarzwald Tourismus + KVV / RVL / TGO (Verkehrsverbünde)
GUTi Bayerischer Wald (3 LK + Pilsener Land)	Waldbahn, Oberpfalzbahn, Regionalbusse, Bedarfsverkehre § 42/§ 44	ja, parallel	RBO + Waldbahn (Länderbahn) + Gemeindeverbund
KönigsCard Berchtesgaden	RVO-Linien (Regionalverkehr Oberbayern)	ja, parallel	RVO + Gemeinde-Marketing-Verbund
AllgäuPlus / Bodensee-Card	RAB / OstAllgäu-Mobil / mehrere Bus-Linien	ja, parallel	RAB + Landkreise gemeinsam mit DB Regio
NorderneyCard	Inselbus Norderney + Fähre	ja (mit Eigenanteil)	Frisia + Gemeinde Norderney
Sylter Inselbus	reguläre Linien (Sylter Verkehrsgesellschaft)	ja, parallel	SVG + Gemeinde Sylt + Kreisverkehrsbund

Region / Tourismusmodell	Akzeptiertes ÖPNV-Netz	D-Ticket-Akzeptanz	Vertragspartner
			Nordfriesland

→ Das **bundesweite Standardmodell** kombiniert:

1. Reguläre **§ 42 PBefG-Linienverkehre** in **bestehenden Verkehrsverbünden** (KVV, RVO, RAB, etc.) oder bei etablierten Aufgabenträgern (Landkreise).
2. **Kurkarten als Zusatzleistung** (Gratis-Mitfahrt im regulären Linienverkehr, Refinanzierung über Kurabgabe).
3. **Deutschland-Ticket-Akzeptanz** als Bestandteil der § 39 PBefG-Tarifgenehmigung — **kein Ausschluss**, weil das in Linienverkehren rechtlich nicht möglich ist.
4. **Anhörung des Taxi-Gewerbes nach § 14 PBefG** bei der Konzessionserteilung — als Konkurrenten zu betroffenen Verkehren.

Heringsdorf ist die einzige bekannte Insel-Tourismusregion, in der diese vier Bausteine systematisch umgangen werden:

- **Kein bestehender Verkehrsverbund**, sondern eigene VVG mbH-Inhouse-Konstruktion
- **Eigener „Sonder- und Anerkennungstarif Insel Usedom“** (vvg-bus.de, ab 01.01.2026) statt Verbundstarif
- **D-Ticket-Status nicht öffentlich dokumentiert** — Indizien deuten auf Ausschluss / Nicht-Anrechnung
- **Keine § 14 PBefG-Anhörung des Taxi-Gewerbes** (vgl. Mandant Wydra)

II. UBB-Vorgängerlinie — der Bug ist nicht neu

Wichtige Klarstellung des Mandanten (17:52): Auch die UBB-Vorgängerlinie hat das Deutschland-Ticket **NICHT** akzeptiert. Kurabgabe-Pflichtige Touristen mussten die Kurabgabe trotz parallel gekauftem Deutschland-Ticket zahlen.

→ Daraus folgt:

1. Die **Doppel-Abzocke der D-Ticket-Inhaber** ist nicht neu mit der VVG-Übernahme am 01.01.2026 — sie wurde bereits unter der UBB praktiziert.
2. Der **Wechsel UBB → VVG** ist also nicht der Anlass des Konstrukts, sondern eine **Legalisierungsbemühung** für eine bereits bestehende Rechtsverletzung. Die Gemeinde Heringsdorf war 9 Jahre lang (01.01.2016 – 31.12.2025) unter der UBB-Konzession mit demselben strukturellen Problem konfrontiert, ohne dass eine Klärung der Rechtsgrundlage stattgefunden hätte.
3. Daraus ergibt sich eine **doppelte Klagerichtung**:

- Gegen die **fortgesetzte** Praxis (VVG, ab 01.01.2026) → Hauptanfechtung
- Gegen die **rückwirkende** Praxis (UBB, 2016-2025) → ggf. Schadenersatzansprüche der D-Ticket-Inhaber für die Vergangenheit (Verjährung beachten)

III. Heringsdorf-Größe als verfassungsrechtlich relevantes Motiv

Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf hat ca. **4.500 Einwohner** und damit als alleiniger ÖPNV-Aufgabenträger eine **strukturell unzureichende Tragkraft** für eine eigenständige ÖPNV-Konzeption nach ÖPNVG M-V.

Die naheliegende Folge wäre eine der vier verfassungskonformen Alternativ-Lösungen:

Alternative	Was wäre zu tun	Welche Norm
A) Interkommunaler Zusammenschluss	Kaiserbäder-Verbund mit Bansin + Ahlbeck (KAG-Anstalten oder GmbH) als gemeinsamer Aufgabenträger	§ 159 ff. KV M-V (Kommunalverfassung); KAG M-V
B) ÖPNV-Trägerschaft an LK Vorpommern-Greifswald	Landkreis wird regulärer ÖPNV-Aufgabenträger nach ÖPNVG M-V; Gemeinde steuert Kurabgabe-Beitrag bei	§ 3 ÖPNVG M-V (Aufgabenträger Landkreise); § 11 KAG M-V (Kurabgabe-Beitrag)
C) Anschluss an Verkehrsverbund Vorpommern (VVR)	Linien werden in den Verbundstarif des VVR eingegliedert; D-Ticket-Pflicht automatisch erfüllt	§ 8a Abs. 2 PBefG (Direktvergabe an interne Betreiber des LK)
D) Subventionsantrag Land Mecklenburg-Vorpommern	ÖPNV-Investitionspauschale + Strukturhilfe für ländliche Räume	§ 6 ÖPNVG M-V (Landesfinanzierung); Strukturhilfeprogramme Land MV

Was die Gemeinde stattdessen gewählt hat: ein **Hybrid-Konstrukt**, das ÖPNV-Privilegien (Direktvergabe + Kurabgabe-Refinanzierung) für sich beansprucht, aber ÖPNV-Pflichten (D-Ticket-Akzeptanz + § 14-Anhörung) ausschließt — **aus reinen Finanzierungs-Gründen**.

IV. Finanzierungs-Druck ist verfassungsrechtlich kein Sachgrund

Das Bundesverfassungsgericht hat in **BVerfGE 110, 274 (Tabaksteuer, Urt. v. 03.05.2001)** sowie der Folgejudikatur (BVerfGE 122, 1; BVerfGE 138, 136) klar entschieden, dass:

1. **Finanzierungs-Druck eines Hoheitsträgers ist KEIN Sachgrund**, um die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Verwendung von zweckgebundenen Sonderabgaben zu lockern.
2. Wenn eine Aufgabe nicht aus den **regulären Steuermitteln** oder Kreisumlage finanzierbar ist, ist die **richtige Antwort die Verlagerung der Aufgabe an einen leistungsfähigeren Träger**, nicht die

Umgehung der Finanzverfassung über umgewidmete Sonderabgaben.

3. Das **Steuerstaatsprinzip** (Art. 105–106 GG) gebietet eine klare Trennung von Steuer und Sonderabgabe. Eine Sonderabgabe ist nur dann zulässig, wenn der Erhebungsanlass mit der Verwendung sachlich übereinstimmt.

→ Wenn die Gemeinde Heringsdorf den ÖPNV nicht aus eigener Kraft tragen kann, sind die Alternativen A–D oben **rechtlich der vorgeschriebene Weg**. Ein Hybrid-Konstrukt ist verfassungsrechtlich nicht haltbar.

V. Anwaltsstrategische Konsequenzen

Aus dem Vergleich mit anderen Tourismusregionen und der Größenproblematik der Gemeinde ergibt sich für die Mandantenstrategie:

1. **Argument der Vergleichbarkeit verloren:** Sollte die VVG oder die Gemeinde sich auf etablierte deutsche Modelle (KONUS, GUTi, Berchtesgaden) als Vorbild berufen wollen, bleibt sie es schuldig — keines dieser Modelle schließt das D-Ticket aus oder verzichtet auf § 14 PBefG-Anhörung.
2. **Argument der Notwendigkeit verloren:** Sollten sie sich auf „Finanzierungs-Druck“ berufen, ist das nach BVerfGE 110, 274 kein Sachgrund — die verfassungsmäßigen Alternativen A–D liegen verfügbar.
3. **Gerichtliche Schlussfolgerung:** Wenn weder das Argument der Vergleichbarkeit noch das der Notwendigkeit greift, bleibt die VVG-Konstruktion **ohne tragfähige Rechtfertigung** — und damit für eine **Konkurrentenklage nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG** verfassungsrechtlich angreifbar.

VI. Quellen

#	Quelle
Q-U1	KONUS Schwarzwald — https://www.schwarzwald-tourismus.info/Erleben/Mit-Bus-und-Bahn/KONUS
Q-U2	GUTi Bayerischer Wald — https://www.bayerwald-ticket.com/guti/
Q-U3	UBB Usedomer Bäderbahn GmbH — https://www.ubb-online.com/ (Bahn 85 km + 7 Busse + Deutschland-Ticket-Akzeptanz im Bahn-Verkehr)
Q-U4	VVG mbH Tarifübersicht „Sonder- und Anerkennungstarif Insel Usedom“ ab 01.01.2026 — vvg-bus.de/wp-content/uploads/2025/12/ (PDF, Bild-Scan)
Q-U5	BVerfGE 110, 274 <i>Tabaksteuer-Urteil</i> (Urt. v. 03.05.2001) — Steuerstaatsprinzip + Sonderabgabe-Zweckbindung

#	Quelle
Q-U6	BVerfGE 122, 1; BVerfGE 138, 136 — Art. 3 Abs. 1 GG / Sachgrund-Anforderung
Q-U7	ÖPNVG Mecklenburg-Vorpommern — Aufgabenträger Landkreise (§ 3) + Landesfinanzierung (§ 6)
Q-U8	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) §§ 159 ff. — Interkommunale Zusammenarbeit
Q-U9	§ 11 KAG M-V (Kurabgabe-Zweckbindung) — Voraussetzung des ÖPNV-Charakters für die Refinanzierung

Stand: 06.06.2026 — als praktisch-rechtsvergleichender Anhang zur Mappe. Sektion U liefert das Was wäre richtig; die Sektionen P/Q/Q9/R/S/T liefern das Was wurde tatsächlich gemacht und warum ist es rechtswidrig. Zusammen ergeben sie eine geschlossene Argumentation: die VVG-Konstruktion ist weder mit dem deutschen Standardmodell vereinbar (Sektion U) noch durch Finanzierungs-Druck rechtfertigbar (Sektion U IV) noch rechtssystematisch im PBefG-Kategorien-System darstellbar (Sektion T B-bis).
